



PUTUSAN

Nomor 3877 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SANTJI, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 127, Lingkungan X, Kelurahan Lubuk Pakam Pekanbaru, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Kurniawan & Associates, beralamat di URo Building (Citi Bank), Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. PT BANK HSBC INDONESIA, Tbk., berkantor pusat di Jakarta, **CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 11, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diwakili oleh Carlos, Isidro Quilis, dan Nisha Asha Bhambhani, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Hery Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yohanes Hery Sutanto & Partners, beralamat di Jalan Doho, Nomor 26, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN**, beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 A, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diwakili oleh Hady Purnomo selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlais Simanjuntak, S.E., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;
3. **PT BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN)**, berkedudukan di Jalan Setia Luhur, Komplek Griya Millenium, Blok B, Nomor 7, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, beralamat di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, diwakili oleh Drs. Hiskia Simarmata, M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujono, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan/menyerahkan salinan atau fotocopy dokumen perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2017;
6. Menghukum Tergugat I membuat perjanjian dengan Penggugat untuk menetapkan kembali besarnya pembayaran angsuran kredit yang dibayar Penggugat kepada Tergugat I setiap bulannya hingga lunas;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menjual lelang barang agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II, seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Lisa berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah toko 3½ tingkat yang di atasnya setempat dikenal dengan Jalan P. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam I-II, sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat I untuk menjual lelang barang agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II, seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), atas nama Lisa berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah toko 3½ tingkat yang di atasnya setempat dikenal dengan Jalan P. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam I-II yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat I menjual lelang barang agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II, seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), atas nama Lisa berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah toko 3½ tingkat yang di atasnya setempat dikenal dengan Jalan P. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam I-II, sebesar Rp1.862.500.000,00;
 10. Menghukum Tergugat IV untuk tidak mengalihkan/membaliknama Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II, atas nama Lisa ke atas nama pembeli lelang dan atau pihak yang memperoleh hak daripadanya;
 11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya-biaya dalam perkara ini;
- Atau: Seandainya Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang kompetensi relatif;
2. Tentang Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
3. Tentang para pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
4. Tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mempersoalkan objek gugatan atas 3 (tiga) unit bangunan ruko 3½ tingkat;
5. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang kompetensi absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.);
2. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subjek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PN.MDN, tanggal 20 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 383/PDT/2023/PT MDN, tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 383/PDT/2023/PT MDN, tanggal 15 Agustus 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 241/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 20 Desember 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan/menyerahkan salinan atau *fotocopy* dokumen perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2017;
6. Menghukum Tergugat I membuat perjanjian dengan Penggugat untuk menetapkan kembali besarnya pembayaran angsuran kredit yang dibayar Penggugat kepada Tergugat I setiap bulannya hingga lunas;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menjual lelang barang agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), atas nama Lisa berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah toko 3½ tingkat yang diatasnya setempat dikenal dengan Jalan P. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam I-II, sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



8. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat I untuk menjual lelang barang agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), atas nama Lisa berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah toko 3½ tingkat yang di atasnya setempat dikenal dengan Jalan P. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam I-II yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat I menjual lelang barang agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), atas nama Lisa berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah toko 3½ tingkat yang di atasnya setempat dikenal dengan Jalan P. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam I-II sebesar Rp1.862.500.000,00;
10. Menghukum Tergugat IV untuk tidak mengalihkan/membalik-namakan Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam I-II atas nama Lisa ke atas nama pembeli lelang dan atau pihak yang memperoleh hak daripadanya;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan angsuran sebesar Rp90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan berupa tanah seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) berikut 3 ruko 3½ lantai yang ada di atas tanah tersebut sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Lubuk Pakam, tanggal 15 Februari 1993, atas nama Lisa (istri Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran kreditnya setiap bulan sebagaimana yang telah dijanjikan, sehingga Penggugat masuk dalam kategori macet dan sampai tenggang waktu pelunasan utang yang telah diperjanjikan berakhir pada tanggal 14 Juni 2016 Tergugat I telah berkali-kali memperingati hal tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa dengan demikian Penggugat terbukti telah *wanprestasi* dan Tergugat I berhak mengajukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan hutang Penggugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan melalui Jasa Pralelang PT Balai Mandiri Prasarana;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I yang mengajukan Lelang Eksekusi terhadap objek jaminan hutang Penggugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan melalui Jasa Pralelang PT Balai Mandiri Prasarana jika dikaitkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan teknis pelaksanaannya juga telah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, tanggal 19 Februari 2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang), dimana pada Pasal 6 disebutkan apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SANTJI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SANTJI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3877 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11